Estratégia Concursos

Aula 20

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Direito Administrativo

Autor:
Tulio Lages

19 de Novembro de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

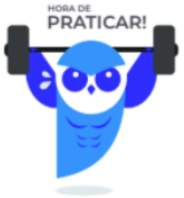
Índice

1) Lista de Questões Estratégicas - Lei 14.133/2021 - Cebraspe 3

2) Referências Bibliográficas 32

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS



Âmbito de aplicação, princípios, definições e agentes públicos

1. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo - Engenharia) Na primeira etapa do planejamento da contratação de uma obra pública, deve ser elaborado um documento que caracteriza o interesse público envolvido, evidencia o problema a ser resolvido e apresenta a melhor solução para o caso. Esse documento é denominado

a) projeto básico.

b) termo de referência.

c) anteprojeto.

d) estudo técnico preliminar.

e) estudo de viabilidade técnica.

2. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor Fiscal de Controle Externo)

Julgue o item a seguir, considerando as disposições doutrinárias acerca do direito administrativo e as previsões em vigor da Lei federal n.º 14.133/2021, da Lei estadual n.º 6.745/1985 (Estatuto dos Servidores do Estado de Santa Catarina) e da Lei Complementar estadual n.º 255/2004.

As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior seguirão obrigatoriamente a instrução processual e os procedimentos estabelecidos na Lei n.º 14.133/2021.

3. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor Fiscal de Controle Externo - Engenharia) Determinado ente público do estado de Santa Catarina contratará, pelo regime de contratação semi-integrada, conforme Lei n.º 14.133/2021, empresa especializada para a construção de uma rodovia estadual, cujo custo e prazo de execução, constantes do projeto básico, são, respectivamente, R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

milhões de reais) e 360 dias. Sabe-se que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental ficará a cargo do ente público contratante.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente, que trata de licitações e contratação de obras públicas bem como de legislação ambiental.

Essa peça técnica, denominada projeto básico, além de possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, assegura a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento.

4. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor Fiscal de Controle Externo - Engenharia Civil)

No que se refere a fiscalização de obras rodoviárias, julgue o próximo item.

O anteprojeto é uma peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, não sendo possível a utilização de projetos anteriores que tenham embasado a concepção proposta.

5. (CEBRASPE/2022/TCE-RJ/Técnico de Controle Externo)

Pedro requereu informações acerca de uma contratação direta promovida, com amparo em cláusula de inexigibilidade de licitação, por uma empresa pública estadual, a qual, entretanto, negou-lhe acesso a tais informações, sob o fundamento de que não estaria subordinada ao regime da Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e de que as informações solicitadas se referiam a dados pessoais de terceiros, cujo acesso era restrito, salvo se houvesse o consentimento expresso de tais terceiros. Inconformado, Pedro protocolou pedido de reconsideração perante a autoridade que lhe havia negado o acesso à informação, alegando que o referido consentimento não deve ser exigido quando as informações forem necessárias à proteção do interesse público preponderante.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

Em regra, as empresas públicas estaduais não se submetem às normas da Lei n.º 14.133/2021, que estabelece novas disposições acerca de licitações e contratos administrativos.

6. (CEBRASPE/2022/SECONT ES/Auditor do Estado)

À luz da Lei n.º 14.133/2021, que trata de licitações e contratos administrativos, julgue o item subsequente.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A designação de agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução da lei em referência caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, que, entre outros critérios, indicará, necessariamente, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública para desempenhar as referidas funções.

7. (CEBRASPE/2022/MP TCE-SC/Analista de Contas Públicas)

Julgue o próximo item, relativo à fiscalização de contratos de tecnologia da informação.

De acordo com a Lei n.º 14.133/2021, caso a licitação envolva serviços especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, é permitido contratar, por prazo determinado, profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução do processo licitatório.

8. (CEBRASPE/2021/SEFAZ CE/Auditor Fiscal) Em relação às receitas e despesas públicas, julgue o item subsequente.

Os fiscais de contratos designados pela administração pública devem ser servidores concursados, necessariamente.

9. (CEBRASPE/2021/SEFAZ CE/Auditor Fiscal) Em relação ao que dispõe a Lei n.º 14.133/2021 e aos conceitos referentes às licitações e aos contratos públicos, julgue o item a seguir.

As normas gerais de licitação e contratação previstas pela Lei n.º 14.133/2021 aplicam-se, em regra, às administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como às empresas públicas e às sociedades de economia mista dos respectivos entes.

10. (CEBRASPE/2023/Polícia Científica - AL/Papiloscopista) Julgue o próximo item, relativo a processo administrativo no âmbito da administração pública, atos administrativos, licitações e contratos administrativos, poder de polícia e processo administrativo disciplinar.

De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, credenciamento é o procedimento seletivo prévio à licitação, cuja convocação é feita por edital e que se destina à análise das condições de habilitação, total ou parcial, dos interessados ou do objeto.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

11. (CEBRASPE/2023/Polícia Científica - AL/Perito Criminal-Engenharia Civil) Determinada obra pública, licitada pela Lei n.º 14.133/2021 e contratada pelo regime de contratação semi-integrada, teve uma prorrogação de prazo de execução aceita pela fiscalização, com o devido acréscimo de administração local. Além disso, com objetivo de inovar tecnologicamente, a contratada pleiteou a alteração do projeto estrutural do prédio previsto no projeto básico, cuja solução foi considerada na matriz de riscos do contrato como uma obrigação de meio.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

No caso apresentado, a prorrogação do prazo de execução contratual sem a devida justificativa caracteriza situação de superfaturamento.

12. (CEBRASPE/2023/CNMP/Analista-Tecnologia da Informação e Comunicação) Julgue o item a seguir conforme a Lei n.º 14.133/2021, que dispõe sobre licitações e contratos na administração pública.

Os serviços realizados em trabalhos relativos a treinamento e aperfeiçoamento de pessoal são considerados serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

13. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário-Administração) Julgue o próximo item, concernente às licitações e aos contratos administrativos.

A Lei n.º 14.133/2021 veda expressamente a forma eletrônica na celebração de contratos e de termos aditivos.

14. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração) Acerca de compras e contratações no setor público, julgue o item a seguir.

As licitações e contratações por empresas públicas devem obedecer à mesma legislação que se aplica aos órgãos da administração pública direta.

15. (CEBRASPE/2023 /Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração) Acerca de compras e contratações no setor público, julgue o item a seguir.

Ao contratar consórcios de microempresas, o órgão responsável realiza uma contratação integrada.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

16. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração) A respeito das boas práticas na gestão de contratações e de materiais, julgue o item subsecutivo.

A contratação de serviços de arquitetura por órgãos públicos não se submete à Lei n.º 14.133/2021, por serem considerados serviços especializados.

17. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração) Acerca de compras e contratações no setor público, julgue o item a seguir.

No Brasil, as contratações por órgãos municipais são regidas por lei federal.

18. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração e outros) Julgue o item a seguir, considerando a Lei n.º 14.133/2021, que dispõe acerca de licitações e contratos.

A referida lei define licitação internacional como a licitação que é processada em território nacional com a participação de licitantes estrangeiros, ou cujo objeto contratual deve ser executado totalmente em território estrangeiro, ou na qual o agente de contratação é estrangeiro.

19. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração) Acerca de compras e contratações no setor público, julgue o item a seguir.

As contratações públicas podem ser realizadas junto a pessoas físicas, jurídicas ou consórcios de pessoas jurídicas, desde que estas não se enquadrem como micro e pequenas empresas (MPEs).

20. (CEBRASPE/2024/MPO/Analista de Planejamento e Orçamento - Tecnologia da Informação - Gestão de Contratos de TI) No que se refere ao sistema de planejamento e gerenciamento de contratações (PGC) e ao plano de contratação anual previstos no Decreto n.º 10.947/2022, julgue o item que se segue.

Os órgãos, as entidades, os dirigentes e os servidores que utilizem o PGC respondem administrativa, civil e penalmente por ato ou fato que caracterize o uso indevido de senhas de acesso ou que transgrida as normas de segurança instituídas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

21. (CEBRASPE/2024/MPO/Analista de Planejamento e Orçamento - Tecnologia da Informação - Gestão de Contratos de TI) Com base no disposto no Decreto n.º 7.174/2010, julgue o item seguinte.

Para a contratação de bens e serviços de informática, deverão ser adotados os tipos de licitação menor preço ou técnica e preço, sendo o primeiro tipo exclusivo para a aquisição de bens e serviços de informática considerados comuns.

22. (CEBRASPE/2023/PM-SC/Oficial Policial Militar) Julgue os itens seguintes acerca de licitações, considerando as disposições da Lei n.º 14.133/2021.

I A legislação de licitações não se aplica à concessão e à permissão do uso de bens públicos.

II Entre os objetivos do processo licitatório inclui-se o incentivo à inovação e ao desenvolvimento nacional sustentável.

III O pregão é a modalidade de licitação obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item I está certo;

b) Apenas o item II está certo;

c) Apenas os itens I e III estão certos;

d) Apenas os itens II e III estão certos;

e) Todos os itens estão certos.

23. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração) Acerca de compras e contratações no setor público, julgue o item a seguir.

A concessão de uso de bens públicos, diferentemente do que ocorre na permissão de uso desses bens, deve obedecer à Lei n.º 14.133/2021 — Nova Lei de Licitações.

24. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração) Quanto a licitações e suas regras, julgue o próximo item.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Entre as vedações aplicadas às contratações públicas inclui-se a distinção, por parte do agente público, quanto à sede dos licitantes.

25. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração) Quanto a licitações e suas regras, julgue o próximo item.

Os termos de referência devem estabelecer o prazo de entrega para os itens contratados.

Princípios

26. (CEBRASPE/2021/SEFAZ CE/Auditor Fiscal)

Em relação ao que dispõe a Lei n.º 14.133/2021 e aos conceitos referentes às licitações e aos contratos públicos, julgue o item a seguir.

Pelo princípio da segregação de funções, a administração deve buscar a divisão de funções entre diferentes agentes, a fim de evitar a concentração de responsabilidades e reduzir riscos.

27. (CEBRASPE/2021/PGE-PB)

A licitação consiste em procedimento complexo que, além de outros requisitos, deve ser composta por diversos agentes com competências diferentes. Essa definição traduz o princípio da

a) transparência.

b) eficácia.

c) eficiência.

d) segregação de funções.

e) segurança jurídica.

28. (CEBRASPE/2023/TJ CE/Técnico Judiciário) O tratamento diferenciado e preferencial atribuído às micro e pequenas empresas nas licitações públicas é uma exceção ao princípio licitatório denominado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) princípio da economicidade;

b) princípio da legalidade;

c) princípio da isonomia;

d) princípio da moralidade;

e) princípio da impessoalidade.

29. (CEBRASPE/2024/MPO/Analista de Planejamento e Orçamento) Julgue o próximo item, referente a princípios básicos de licitações.

O princípio licitatório da vinculação ao edital obriga tanto a administração pública quanto os licitantes.

Licitações

30. (CEBRASPE/2024/CGE-RJ/Auditor do Estado) Acerca do que dispõem a Lei n.º 10.520/2002 e a Lei n.º 14.133/2021, julgue o seguinte item.

A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum do processo de licitação, adotando-se o pregão quando o objeto tiver padrões de desempenho e qualidade objetivamente definíveis por edital.

31. (CEBRASPE/2024/MPO/Analista de Planejamento e Orçamento) De acordo com as disposições da Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

O procedimento licitatório é inexigível para a contratação realizada por instituição pública científica, tecnológica ou de inovação que tenha por objeto transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida, desde que demonstrada vantagem para a administração.

32. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo - Informática) Durante o curso de uma licitação regida pela Lei n.º 14.133/2021, observou-se que o objeto da contratação tinha padrão de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado. Por se tratar de um serviço comum, decidiu-se que: (i) a modalidade de licitação obrigatoriamente seria o pregão; e (ii) o critério de julgamento seria o de maior desconto.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta.

a) Ambas as decisões, (i) e (ii), são erradas: embora o pregão possa ser utilizado, ele não é imperioso no caso; não cabe o maior desconto como critério de julgamento no pregão, que é modalidade de licitação destinada à venda de objetos de tecnologia da informação legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance.

b) Apenas a decisão (ii) é correta, pois, para aquisição de bens e serviços, pode ser utilizado o critério de julgamento de maior desconto, sendo a modalidade de licitação pregão preferencial, mas não obrigatória.

c) A decisão (i) é errada, pois a modalidade de licitação pregão é vedada no caso; a decisão (ii) somente estará correta se o objeto da licitação envolver a escolha de trabalho técnico, cujo critério de julgamento deve ser o de maior desconto.

d) Ambas as decisões, (i) e (ii), são corretas, pois é obrigatório, no caso em questão, utilizar a modalidade pregão, e o critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.

e) Ambas as decisões, (i) e (ii), são erradas: não é obrigatória a utilização do pregão para a contratação de serviços comuns; o critério de julgamento do maior desconto somente pode ser utilizado no diálogo competitivo, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às necessidades do contratante.

33. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo - Informática) No desenvolvimento dos estudos preliminares para a contratação de serviços, identificou-se que o objeto a ser contratado era classificado como bens e serviços especiais de tecnologia da informação e comunicação. Deliberou-se, então, que, no processo de licitação, seria admitido o julgamento com base em técnica e preço. Conforme a Lei n.º 14.133/2021 e a Instrução Normativa SGD/ME n.º 94/2022, na situação hipotética apresentada,

a) deve ser adotado o critério de julgamento baseado em maior retorno econômico, caso os estudos preliminares comprovem que haja economia efetivamente obtida na execução do contrato, sendo vedada, nesse caso, a celebração de contrato de eficiência.

b) a adoção do critério de julgamento baseado em técnica e preço é lícita, desde que devidamente justificada nos autos.

c) para se utilizar o critério de julgamento baseado em técnica e preço, faz-se necessário combinar as modalidades de licitação pregão e diálogo competitivo, desde que o objeto possua padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos no edital e, concomitantemente, seja caracterizado como inovação tecnológica ou técnica.

d) a licitação é inexigível, sendo suficiente que o estudo técnico preliminar comprove que o objeto é composto de serviços especiais e majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) cabe a dispensa da licitação, sendo suficiente que estudo técnico preliminar demonstre que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas dos serviços especiais superam os requisitos mínimos relevantes aos fins pretendidos pela administração pública e estabelecidos no edital.

34. (CEBRASPE/2024/SEFAZ-AC/Especialista da Fazenda Estadual) Caso a administração pública pretenda adquirir bem ou serviço comum cujo critério de julgamento possa ser o de menor preço ou o de maior desconto, ela deverá se valer da modalidade de licitação

a) diálogo competitivo.

b) leilão.

c) pregão.

d) concorrência.

e) concurso.

35. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo - Engenharia) Considere que Marcos, João e Antônia, servidores efetivos de determinado órgão, tenham sido designados para compor a primeira comissão de contratação de seu órgão, conforme as disposições da Lei n.º 14.133/2021. Nesse caso, a modalidade de licitação que deve, obrigatoriamente, ser conduzida pela comissão que Marcos, João e Antônia integram é

a) o diálogo competitivo.

b) o pregão.

c) o leilão.

d) a concorrência.

e) o concurso.

36. (CEBRASPE/2024/SEFAZ-AC/Auditor da Receita Estadual) De acordo com a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), a contratação de bens e serviços especiais se dará mediante a modalidade de licitação denominada

a) diálogo competitivo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) tomada de preços.

c) concorrência.

d) pregão.

e) concurso.

37. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Administrativa) Quanto a licitações, a contratos administrativos e à responsabilidade civil no âmbito da administração pública, julgue o item subsecutivo.

O leilão é uma modalidade de licitação que requer a divulgação do edital em sítio eletrônico oficial e sua afixação em local de ampla circulação de pessoas, bem como o registro cadastral prévio e a habilitação dos licitantes.

38. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário) Julgue o próximo item, concernente às licitações e aos contratos administrativos.

O pregão, a concorrência, o convite, o leilão e o diálogo competitivo são modalidades de licitações previstas na Lei n.º 14.133/2021.

39. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Judiciária - Comissário da Infância e da Juventude) Julgue o item subsequente, referente aos serviços públicos, à organização administrativa, à improbidade e às licitações.

Em relação às modalidades licitatórias expressamente previstas nas Leis n.º 8.666/1993 e n.º 14.133/2021, a única diferença entre elas reside na modalidade diálogo competitivo, instituída pela novel legislação.

40. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor Fiscal de Controle Externo)

No que se refere a administração de compras e materiais e assuntos correlatos, julgue o item subsequente.

No processo licitatório, é obrigatório que os licitantes apresentem reconhecimento de firma em todos os documentos oficiais.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

41. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor Fiscal de Controle Externo)

No que se refere à administração de compras e materiais e assuntos correlatos, julgue o item subsequente.

Admite-se que profissionais representados por cooperativas concorram em licitações.

42. (CEBRASPE/2022/DPE-RJ/Analista da Defensoria Pública)

Assinale a opção que apresenta a modalidade de licitação, prevista na Lei n.º 14.133/2021, que é obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, podendo seu critério de julgamento ser o menor preço ou o maior desconto.

a) diálogo competitivo

b) concorrência

c) concurso

d) pregão

e) leilão

43. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Administrativa) Quanto a licitações, a contratos administrativos e à responsabilidade civil no âmbito da administração pública, julgue o item subsecutivo.

Em um processo licitatório, a fase de habilitação ocorre imediatamente após a fase de julgamento.

44. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Administrativa) Acerca da organização administrativa, do controle da administração pública e das Leis n.º 8.429/1992, n.º 9.784/1999 e n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

A Lei n.º 14.133/2021 prevê expressamente que todos os atos praticados no processo licitatório são públicos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

45. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Direito) Relativamente a processo administrativo e contratos administrativos, julgue o item abaixo.

No novo regime das licitações, um dos critérios de julgamento de propostas é o do maior desconto.

46. (CEBRASPE/2022/IBAMA/Analista Ambiental)

Com relação à administração pública e sua organização, julgue o item a seguir.

Para a contratação de obras, serviços e compras, o IBAMA pode adotar a modalidade de licitação denominada diálogo competitivo, realizando, nessa hipótese, diálogos com os licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos.

47. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor Fiscal de Controle Externo) No que se refere a administração de compras e materiais e assuntos correlatos, julgue o item subsequente.

A modalidade licitatória denominada leilão, tradicionalmente usada para contratações públicas, foi substituída recentemente pela modalidade denominada diálogo competitivo.

48. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor Fiscal de Controle Externo) Julgue o item a seguir, relativos a licitações.

A Lei n.º 14.133/2021 estabelece como modalidades de licitação o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão, o diálogo competitivo e a tomada de preços.

49. (CEBRASPE/2022/SECONT ES/Auditor do Estado)

Acerca dos aspectos de licitações e dos bens públicos no que se refere a materiais e estoques, julgue o item seguinte.

Caso não seja gerada a economia prevista em um contrato cujo processo licitatório tenha utilizado o critério de julgamento por maior retorno econômico, a diferença de valor deverá ser cobrada do gestor público que tiver analisado e autorizado a contratação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

50. (CEBRASPE/2022/SECONT ES/Auditor do Estado - TI) No que diz respeito à auditoria de aquisições de bens e serviços de TI e à fiscalização de contratos de TI, julgue o item subsequente.

Conforme a Lei n.º 14.133/2021, é vedado ao contratado contratar cônjuge de dirigente do órgão ou da entidade contratante que atue na fiscalização do contrato, independentemente de que essa proibição conste expressamente do edital de licitação.

51. (CEBRASPE/2022/SECONT ES/Auditor do Estado - TI) No que diz respeito à auditoria de aquisições de bens e serviços de TI e à fiscalização de contratos de TI, julgue o item subsequente.

Na contratação de serviço terceirizado, especialmente no que se refere à definição das cláusulas de nível de serviço (SLA), a Lei n.º 14.133/2021 prevê que a administração pública defina formas de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos, de modo a garantir o equilíbrio financeiro entre as partes.

52. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo - Engenharia) Com base na Lei n.º 14.133/2021, assinale a opção em que são apresentados os casos de encerramento de um procedimento licitatório nos quais se deve assegurar a prévia manifestação dos interessados.

a) anulação e homologação;

b) adjudicação e homologação;

c) adjudicação e revogação;

d) anulação e revogação;

e) adjudicação e anulação.

53. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo - Engenharia) João, integrante de uma equipe de planejamento, pensando em uma maior participação de licitantes e uma maior concorrência no seu procedimento licitatório, optou por inserir no instrumento convocatório que a qualificação técnica poderia ser demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado. Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar que o percentual máximo permitido que pode ser demonstrado pelo subcontratado é de

a) 5%.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) 10%.

c) 15%.

d) 20%.

e) 25%.

54. (CEBRASPE/2022/SECONT ES/Auditor do Estado) À luz da Lei n.º 14.133/2021, que trata de licitações e contratos administrativos, julgue o item subsequente.

Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, as propostas que contiverem vícios, ainda que sanáveis, serão desclassificadas na fase de julgamento do processo de licitação.

55. (CEBRASPE/2022/TCE-PB/Auditor Conselheiro Substituto) Acerca dos procedimentos relacionados a licitações e pregão eletrônico, julgue o próximo item.

Para se proceder à qualificação técnica de pessoa física ou jurídica em casos de habilitação em certames, exige-se a apresentação de comprovação de atividade com delimitação de tempo (preferencialmente os últimos cinco anos) e local específico da experiência prévia, caso o fator geográfico seja relevante para a prestação do serviço ou a construção de obra.

56. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor de Controle Externo - Direito) Tendo em vista as disposições da CF, a legislação em vigor e a jurisprudência do STF, julgue o seguinte item.

É inexigível, nos termos da Lei n.º 14.133/2021, a licitação para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores.

57. (CEBRASPE/2022/TCE-RJ/Técnico de Controle Externo) Pedro requereu informações acerca de uma contratação direta promovida, com amparo em cláusula de inexigibilidade de licitação, por uma empresa pública estadual, a qual, entretanto, negou-lhe acesso a tais informações, sob o fundamento de que não estaria subordinada ao regime da Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e de que as informações solicitadas se referiam a dados pessoais de terceiros, cujo acesso era restrito, salvo se houvesse o consentimento expresso de tais terceiros. Inconformado, Pedro protocolou pedido de reconsideração perante a autoridade que lhe havia negado o acesso à informação, alegando que o

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

referido consentimento não deve ser exigido quando as informações forem necessárias à proteção do interesse público preponderante.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

A contratação direta amparada em cláusula de inexigibilidade de licitação ocorre quando há inviabilidade de competição, sendo exemplificativas as hipóteses legalmente previstas.

58. (CEBRASPE/2022/TCE-RJ/Analista de Controle Externo - TI)

Determinada fundação pública estadual celebrou contrato administrativo, por dispensa de licitação, com pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos cujo objetivo social é a promoção da assistência social, para prestação de serviço no valor de R$ 45 mil.

Considerando a situação hipotética apresentada e aspectos a ela relacionados, julgue o item a seguir, com base nas normas de regência.

A contratação sem licitação foi correta, porquanto a Lei n.º 14.133/2021 prevê expressamente que é dispensável a licitação quando o serviço contratado envolver valores inferiores a R$ 50 mil.

59. (CEBRASPE/2022/TCE-PB/Auditor Conselheiro Substituto) Acerca dos procedimentos relacionados a licitações e pregão eletrônico, julgue o próximo item.

Ao se comprovar superfaturamento em contratação por inexigibilidade de licitação, tanto o fornecedor do serviço quanto o agente público responsável pela contratação responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

60. (CEBRASPE/2022/DPE-RO/Analista - Engenharia Civil) De acordo com a Lei Federal n.º 14.133/2021, na hipótese de haver flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação que inviabilize a seleção de agente por meio de processo de licitação, pode ser utilizado o procedimento auxiliar denominado

a) registro cadastral.

b) credenciamento.

c) pré-qualificação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) procedimento de manifestação de interesse.

e) sistema de registro de preços.

61. (CEBRASPE/2023/TJ CE/Técnico Judiciário - Técnico-Administrativa) Assinale a opção que apresenta a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, qualquer que seja a sua modalidade.

a) credenciamento;

b) registro cadastral;

c) habilitação;

d) pré-qualificação;

e) adjudicação.

62. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração) Quanto a licitações e suas regras, julgue o próximo item.

O diálogo competitivo é uma das modalidades de licitação admitidas no Brasil.

63. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo) A respeito da legislação aplicável à contratação de bens e serviços, julgue o item a seguir.

A tomada de preços e o convite, que eram modalidades de licitação previstas na Lei n.º 8.666/1993, foram extintas pela Nova Lei de Licitações e Contratos.

64. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração e outros) Julgue o item a seguir, considerando a Lei n.º 14.133/2021, que dispõe acerca de licitações e contratos.

É dispensável a licitação para a contratação de profissional do setor artístico consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, ou para o patrocínio ou a defesa de causas judiciais ou administrativas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

65. (CEBRASPE/2023 /Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração e outros) Julgue o item a seguir, considerando a Lei n.º 14.133/2021, que dispõe acerca de licitações e contratos.

É inexigível a licitação quando inviável a competição, como é o caso da contratação que tenha por objeto a aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde, ou a contratação nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem.

66. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração) Quanto a licitações e suas regras, julgue o próximo item.

Os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação se enquadram como processos de contratação direta.

67. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo) Com referência à Lei n.º 14.133/2021 — Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos —, à Lei n.º 12.462/2011 — Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) — e aos convênios e consórcios administrativos, julgue o item subsecutivo.

Medidas de equidade de gênero e de mitigação das mudanças climáticas por parte de licitante podem ser adotadas como critério para decidir o resultado de licitação.

68. (CEBRASPE/2023/TJ CE/Técnico Judiciário - Técnico-Administrativa) Assinale a opção que indica procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas pela Lei n.º 14.133/2021 (nova Lei de Licitações e Contratos).

a) procedimento de manifestação de interesse e registro de preços;

b) registro cadastral e leilão;

c) sistema de registro de preços e concurso;

d) pré-qualificação e diálogo competitivo;

e) credenciamento e pré-qualificação.

69. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Administração) Quanto a licitações e suas regras, julgue o próximo item.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Veta-se a utilização de sistema de registro de preços para contratação de obras de engenharia.

70. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo) A respeito da legislação aplicável à contratação de bens e serviços, julgue o item a seguir.

A Nova Lei de Licitações e Contratos permite que a administração pública contrate mais de uma empresa para executar o mesmo serviço.

71. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo - Engenharia) Conforme a Lei n.º 14.133/2021, nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, a modalidade de garantia que permite que o edital preveja a cláusula de retomada é o(a)

a) título de capitalização.

b) caução em dinheiro.

c) caução em títulos da dívida pública.

d) fiança bancária.

e) seguro-garantia.

Contratos

72. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo - Engenharia) Segundo a Lei n.º 14.133/2021, o contrato pode ser alterado unilateralmente pela administração quando

a) for necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes.

b) for necessário para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior.

c) houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos.

d) for conveniente a substituição da garantia de execução.

e) for necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

73. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo - Engenharia) Texto 4A01-II

O DER/PR está elaborando edital para a contratação de empresa de engenharia, pelo regime de contratação integrada, cujo objeto é a duplicação de 50 km de uma rodovia estadual. A responsabilidade pelo licenciamento ambiental para a obra será do DER/PR. No edital, haverá previsão de índice de reajustamento de preço, e o prazo de vigência do contrato será de dois anos.

Com base na situação hipotética apresentada no texto 4A01-II e considerando a Lei n.º 14.133/2021, assinale a opção correta.

a) A modalidade do certame pode ser a do pregão, mesmo que o critério de julgamento seja por melhor técnica ou técnica e preço.

b) No regime de execução adotado, o prazo mínimo de apresentação das propostas é de 35 dias úteis, contado a partir da publicação do edital.

c) O projeto básico de engenharia deve ser fornecido, aos licitantes, pelo DER/PR, preferencialmente, na modelagem da informação da construção (building information modelling).

d) A elaboração de matriz de riscos é dispensável para o regime de contratação adotado.

e) A licença prévia deve ser obtida antes da divulgação do edital, tendo em vista que a responsabilidade do licenciamento ambiental é do DER/PR.

74. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo - Engenharia) Em relação à situação hipotética apresentada no texto 4A01-II, assinale a opção correta, a respeito das regras para o reajustamento de contratos públicos.

a) Independentemente da periodicidade, para a formalização do reajustamento, seria necessário um termo aditivo ao contrato, por conta do aumento do valor total contratado.

b) O reajustamento do referido contrato é anual, com data-base vinculada à data do orçamento estimado pelo DER/PR.

c) Independentemente do prazo de duração do contrato, o reajustamento não é devido, pois se trata de uma contratação integrada.

d) O reajustamento corrige a inflação do período em que a obra foi executada, sendo calculado no encerramento do contrato, com data-base vinculada à data do orçamento apresentado pela empresa vencedora do certame na assinatura do contrato.

e) O reajustamento do referido contrato é mensal, com data-base vinculada à data do orçamento apresentado pela empresa vencedora do certame na assinatura do contrato.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

75. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo) Considerando a Lei n.º 14.133/2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos, assinale a opção correta.

a) Com a finalidade de evitar nulidades e aumentar a eficiência do procedimento licitatório, a Lei n.º 14.133/2021 adota o conceito de linhas de defesa, as quais envolvem, entre outros, agentes de licitação e órgãos de assessoramento jurídico e de controle.

b) O credenciamento, na hipótese de inexigibilidade de licitação, destina-se a casos em que o profissional a ser contratado detém notória especialização.

c) Os concursos, como modalidade destinada à escolha de trabalhos intelectuais, devem ser abertos a qualquer pessoa interessada.

d) A fim de dar celeridade ao procedimento de licitação, atualmente a fase de habilitação é sempre posterior à de julgamento.

e) Quando a licitação adotar julgamento por técnica e preço, cada um dos fatores deverá ter peso de 50%.

76. (CEBRASPE/2024/MPO/Analista de Planejamento e Orçamento - Tecnologia da Informação - Gestão de Contratos de TI) Segundo a Lei n.º 14.133/2021, as contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e estarão subordinadas ao controle social e a determinadas linhas de defesa. No que se refere às previsões legais para o controle das contratações públicas, julgue o item seguinte.

As unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade compõem a terceira linha de defesa de controle das contratações, e seus integrantes, quando constatarem irregularidade que configure dano à administração, deverão adotar medidas para o seu saneamento e para a mitigação de riscos de sua nova ocorrência.

77. (CEBRASPE/2024/MPO/Analista de Planejamento e Orçamento) De acordo com as disposições da Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Uma das prerrogativas legalmente atribuídas à administração é a de modificar unilateralmente os contratos, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado, devendo as cláusulas econômico-financeiras ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

78. (CEBRASPE/2024/CGE-RJ/Auditor do Estado) Acerca de licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

Os contratos administrativos, ainda que já formalizados, podem ser aditados para permitir a adoção de meios alternativos de resolução de controvérsias, como a mediação e a arbitragem, em caso de inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes, por exemplo.

79. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Administrativa) Quanto a licitações, a contratos administrativos e à responsabilidade civil no âmbito da administração pública, julgue o item subsecutivo.

A extinção de um contrato administrativo poderá ser determinada por ato unilateral da administração pública, ainda que ela própria tenha causado descumprimento contratual.

80. (CEBRASPE/2022/IBAMA/Analista Administrativo) No que diz respeito à administração pública, julgue o item que se segue.

Considere que, após licitação devidamente homologada, um contrato de prestação de serviço de natureza continuada celebrado entre a administração pública e uma empresa tenha sido rescindido unilateralmente depois de decorridos cinco meses do início da sua operação. Nesse caso, é imprescindível a contratação emergencial de nova empresa.

81. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor de Controle Externo - Engenharia Civil) No que se refere a fiscalização de obras rodoviárias, julgue o próximo item.

Sempre que compatível com o regime de execução, a medição será mensal em contratos de obras rodoviárias.

82. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor de Controle Externo - Ciências Contábeis) Julgue o item que se segue, no que se refere a contratos administrativos.

Se o edital de licitação exigir a prestação de garantia, o contratado poderá optar pelas modalidades de caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária, sendo vedado o oferecimento de garantia de outras espécies, como títulos da dívida pública.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

83. (CEBRASPE/2022/Prefeitura de Recife/Procurador Judicial) Segundo as disposições da Lei n.º 14.133/2021, o prazo máximo dos contratos que impliquem a elaboração de benfeitorias permanentes que, realizadas exclusivamente a expensas do contratado, serão revertidas ao patrimônio da administração pública poderá ser de até

a) 5 anos.

b) 15 anos.

c) 25 anos.

d) 35 anos.

e) 45 anos.

84. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor de Controle Externo - Engenharia Civil) Determinado ente público do estado de Santa Catarina contratará, pelo regime de contratação semi-integrada, conforme Lei n.º 14.133/2021, empresa especializada para a construção de uma rodovia estadual, cujo custo e prazo de execução, constantes do projeto básico, são, respectivamente, R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) e 360 dias. Sabe-se que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental ficará a cargo do ente público contratante.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente, que trata de licitações e contratação de obras públicas bem como de legislação ambiental.

Caso haja ordem de paralisação desse contrato por parte do ente público, o cronograma de execução do contrato administrativo poderá ser prorrogado por meio de um aditivo contratual de prazo.

85. (CEBRASPE/2022/SECONT ES/Auditor do Estado - Engenharia Civil) Julgue o próximo item, relativos a contratos administrativos de obras públicas de engenharia.

Em regra, no regime de contratação integrada, mesmo em se tratando de serviços relevantes e erros significativos, não são permitidos aditivos de acréscimos nem de supressões, por variação de quantitativos.

86. (CEBRASPE/2022/SECONT ES/Auditor do Estado - Engenharia Civil) Julgue o próximo item, relativos a contratos administrativos de obras públicas de engenharia.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Nas alterações contratuais para supressão de obras, caso a empresa contratada já tenha adquirido os materiais e os colocado no local dos serviços, estes deverão ser pagos pela administração.

87. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor Fiscal de Controle Externo - Engenharia Civil) No que se refere à fiscalização de obras rodoviárias, julgue o próximo item.

Em hipótese de supressão por parte da administração, o contratado não terá direito à extinção do contrato de obras rodoviárias que acarrete modificação em 30% em relação ao valor inicial do documento.

88. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo) Com base no Decreto distrital n.º 44.330/2023 e na Instrução Normativa n.º 5/2017 da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, julgue o item seguinte.

A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, deve ser utilizada nas contratações de serviços continuados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir.

89. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo)

Ainda que estabeleçam direitos não previstos em lei, as disposições da convenção coletiva de trabalho entre trabalhadores e a empresa contratada pela administração pública estarão vinculadas à administração, haja vista a natureza jurídica conferida a esse instrumento pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

90. (CEBRASPE/2023/TC DF/Auditor de Controle Externo - Auditoria) No que concerne às licitações e aos contratos administrativos e à responsabilização de pessoas jurídicas por atos contra a administração pública, julgue o item que se segue.

Mesmo diante da constatação de nulidade em um contrato administrativo, a administração pública pode manter a execução dele e deixar de anulá-lo, se, entre outras razões, a anulação gerar riscos sociais, ambientais e à segurança da população local.

91. (CEBRASPE/2023/TJ CE/Técnico Judiciário - Técnico-Administrativa) A respeito da gestão de contratos, assinale a opção correta.

a) Ao receber qualquer documento em cópia sem autenticação de cartório, junta comercial ou conselho profissional, o gestor deve requisitar o original, para verificação;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) Todos os contratos firmados pela administração pública devem ter forma escrita e ser juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, sendo divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial;

c) Cabe ao gestor do contrato gerenciar a mão de obra do contratado e verificar se a contratada está cumprindo com as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos seus empregados;

d) Todo contrato deve apresentar a finalidade, o ato que autorizou sua lavratura e o número do processo, sem identificar os nomes das partes e os de seus representantes;

e) O prazo de convocação do licitante vencedor para assinar o termo de contrato poderá ser prorrogado duas vezes, por igual período.

92. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo) Com referência à Lei n.º 14.133/2021 — Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos —, à Lei n.º 12.462/2011 — Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) — e aos convênios e consórcios administrativos, julgue o item subsecutivo.

Convênios administrativos podem ser firmados tanto com órgãos e entes públicos como com entes privados, e aos referidos convênios se aplica, no que couber, a Lei n.º 14.133/2021.

93. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo) A respeito da legislação aplicável à contratação de bens e serviços, julgue o item a seguir.

Em caso de descumprimento de contrato de prestação de serviço comum celebrado no regime da Nova Lei de Licitações e Contratos, o gestor do contrato deverá, antes da aplicação de penalidade, adotar um meio alternativo de resolução do problema.

94. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo) No que se refere à elaboração e à fiscalização de contratos, julgue o item que se segue, à luz da Nova Lei de Licitações e Contratos — Lei n.º 14.133/2021.

Considerando-se o papel de representante do ente contratado a ser desempenhado pelo preposto, é vedado à administração recusar a indicação do preposto pela contratada.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

95. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo)

Havendo irregularidade na execução do contrato, caberá ao próprio fiscal do contrato adotar as providências para a regularização.

96. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo)

É permitida à administração a contratação de terceiros para assistir e subsidiar os fiscais do contrato no acompanhamento da execução deste.

97. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo)

Durante a execução de um contrato de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, cabe ao gestor do contrato a notificação da empresa contratada no que diz respeito às irregularidades registradas pelo fiscal.

Irregularidades

98. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor Fiscal de Controle Externo - Ciências Contábeis) Julgue o item que se segue, no que se refere a contratos administrativos.

As infrações administrativas cometidas no curso da execução de um contrato administrativo poderão ser sancionadas com advertência, multa, impedimento de licitar e contratar ou declaração de inidoneidade.

99. (CEBRASPE/2022/SECONT ES/Auditor do Estado - Engenharia Civil) Julgue o próximo item, relativos a contratos administrativos de obras públicas de engenharia.

O atraso injustificado na execução de uma obra pública sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou em contrato, podendo, ainda, a administração rescindir unilateralmente o contrato.

100. (CEBRASPE/2021/SEFAZ CE/Auditor Fiscal) Em relação ao que dispõe a Lei n.º 14.133/2021 e aos conceitos referentes às licitações e aos contratos públicos, julgue o item a seguir.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A sanção que declara a inidoneidade para licitar ou contratar não se sujeita a limites mínimos de prazo, cabendo à autoridade responsável pela imposição da condenação a fixação dos devidos parâmetros, observado o prazo máximo estabelecido pela norma regente.

101. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo) No que se refere à elaboração e à fiscalização de contratos, julgue o item que se segue, à luz da Nova Lei de Licitações e Contratos — Lei n.º 14.133/2021.

Considere-se que o gestor de determinado contrato tenha aplicado sanção de declaração de inidoneidade para licitar e que, após a declaração, se tenha verificado que não havia ocorrido prévia análise jurídica. Nesse caso, não há irregularidade, visto que incumbe ao gestor analisar o mérito e decidir a sanção razoável e proporcional à irregularidade cometida.

Disposições finais e transitórias

102. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) No que se refere a administração de compras e materiais e assuntos correlatos, julgue o item subsequente.

Admite-se a constituição de consórcios públicos para a realização de compras centralizadas pelos municípios, desde que cada um desses possua, no máximo, cinquenta mil habitantes.

103. (CEBRASPE/2022/TCE-SC/Auditor Fiscal de Controle Externo - Ciências Contábeis)

Julgue o item a seguir, relativo a licitações.

A administração pública poderá optar pela aplicação combinada da Lei n.º 14.133/2021 com a Lei n.º 8.666/1993 e(ou) com a Lei n.º 10.520/2002, seja ao licitar, seja ao contratar diretamente.

104. (CEBRASPE/2021/SEFAZ AL/Auditor de Finanças e Controle) Determinada autoridade administrativa vinculada a uma autarquia estadual pretende celebrar contrato administrativo e, para tanto, planeja lançar edital de licitação na modalidade concorrência, em 1.º de janeiro de 2022, mas está em dúvida sobre qual legislação aplicar — Lei n.º 8.666/1993 ou Lei n.º 14.133/2021.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Caso a administração faça a licitação seguindo as disposições da Lei n.º 8.666/1993, o respectivo contrato será regido, durante toda a sua vigência, pelas regras nela previstas, independentemente do prazo fixado.

105. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo) A respeito da legislação aplicável à contratação de bens e serviços, julgue o item a seguir.

Suponha-se que o governo do Distrito Federal (GDF) decida adquirir veículos para renovar a frota das secretarias de Estado. Nessa situação, conforme disposição da Nova Lei de Licitações e Contratos, o GDF poderá efetuar a compra com base nas regras estabelecidas na Lei n.º 8.666/1993, desde que o respectivo edital de licitação seja publicado até o último dia de 2023.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito

1. D
2. Errado
3. Certo
4. Errado
5. Certo
6. Errado
7. Certo
8. Errado
9. Errado
10. Errado
11. Certo
12. Certo
13. Errado
14. Errado
15. Errado
16. Errado
17. Certo
18. Errado
19. Errado
20. Certo
21. Certo
22. D
23. Errado
24. Certo
25. Errado
26. Certo
27. D
28. C
29. Certo
30. Certo
31. Errado
32. D
33. B
34. C
35. A
36. C
37. Errado
38. Errado
39. Errado
40. Errado
41. Certo
42. D
43. Certo
44. Errado
45. Certo
46. Certo
47. Errado
48. Errado
49. Errado
50. Errado
51. Errado
52. D
53. E
54. Errado
55. Errado
56. Errado
57. Certo
58. Certo
59. Certo
60. B
61. C
62. Certo
63. Certo
64. Errado
65. Errado
66. Certo
67. Certo
68. E
69. Errado
70. Certo
71. E
72. C
73. E
74. B
75. A
76. Errado
77. Certo
78. Certo
79. Errado
80. Errado
81. Certo
82. Errado
83. D
84. Errado
85. Certo
86. Certo
87. Errado
88. Certo
89. Errado
90. Certo
91. A
92. Certo
93. Errado
94. Errado
95. Certo
96. Certo
97. Errado
98. Certo
99. Certo
100. Errado
101. Errado
102. Errado
103. Errado
104. Certo
105. Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Referências Bibliográficas

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.